

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 382/2534 อัยการ นครสวรรค์ โจทก์
นาย สม ยศ หรือ ทรง ยศ เสนีวงศ์ จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองโดยมิได้รับอนุญาต และขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตในสถานเบาเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 91, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 และริบของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

และข้อหาพาอาวุธปืน ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้น
สอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 6 ปี 8 เดือน และจำเลยมีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 72, 72 ทวิ สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้
ในครอบครอง จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6
เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ จำคุก 6 เดือน คำให้การ
รับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำ
คุก 4 เดือน เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 7 ปี 6 เดือนให้รับของกลาง ค่าขออื่นให้ยก จำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดฐานมีไว้ในครอบครองและ
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ปรากฏว่าคดีนี้
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวโดยจำ
คุกไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟัง
ไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองโดยไม่
ได้รับอนุญาตและขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในสถานเบานั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่ง
ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคดีคงมีปัญหามาสู่การ
พิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะความผิดฐานพยายามฆ่าว่า จำเลยได้กระทำความผิดดัง
กล่าวหรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้เสียหายที่จำเลย
นำสืบว่าถูกเจ้าพนักงานตำรวจขู่บังคับให้รับสารภาพนั้น ก็มีแต่ตัวจำเลยเบิกความ

ลอย ๆ จึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้การที่จำเลยใช้อาวุธปืนของกลางซึ่งเป็นอาวุธปืนที่สามารถใช้ยิงทำอันตรายต่อชีวิตได้ถึงผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะกระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญ เป็นการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย"

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>